

Title: Vi phạm của nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong vụ án

Trong quá trình điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng, với sai phạm tại dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến việc thẩm định, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Bộ Tư pháp. Theo kết luận điều tra bổ sung, các cá nhân có liên quan gồm: Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế Nguyễn Thanh Tú, Phó vụ trưởng Lê Đại Hải... Ngoài ra, có nhiều cá nhân khác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng liên quan đến việc thẩm định, tham gia ý kiến của Bộ Tư pháp đối với dự thảo Quyết định số 13. Khi thẩm định, Bộ Tư pháp và Hội đồng thẩm định không biết Bộ Công Thương điều chỉnh diện đối tượng mở rộng hơn so với Nghị quyết số 115/NQ-CP. Nguyên nhân được chỉ ra là theo báo cáo của Bộ Công Thương, tại thời điểm thẩm định, địa bàn tỉnh Ninh Thuận chỉ có 1.927MW điện mặt trời được phê duyệt trong quy hoạch, nằm trong phạm vi 2.000MW mà Chính phủ chấp thuận cho triển khai. Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam (Ảnh: Trung Nam). Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra cũng kết luận Bộ Tư pháp có vi phạm trong trình tự, thủ tục khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định khi chưa đủ số thành viên tối thiểu 2/3 như quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Theo kết luận điều tra bổ sung, hành vi của các cá nhân liên quan tại Bộ Tư pháp, Hội đồng thẩm định nêu trên là vi phạm trong thực hiện quy trình, thủ tục. Kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện các cá nhân này nhận tiền, lợi ích vật chất khác để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp. Do đó, Bộ Công an cho rằng đây là vi phạm hành chính, không xử lý hình sự. Tại Bộ Công Thương, ông Đỗ Đức Quân, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, và 2 cá nhân khác trực tiếp xây dựng dự thảo Quyết định số 13. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 cá nhân trên đã tham mưu đề xuất xây dựng nội dung Quyết định số 13 đúng theo quy định. Khi

ông Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo điều chỉnh mở rộng diện đối tượng được hưởng ưu đãi giá, ông Quân đã nhận ra nội dung này không phù hợp với Nghị quyết 115 và 2 lần báo cáo lại. Tuy nhiên, ông Vượng vẫn giữ nguyên chỉ đạo. Do đó, 3 cá nhân này thực hiện theo mà không báo cáo lại Bộ trưởng Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, Bộ Công an xác định do áp lực về tiến độ, nên khi tích hợp Nghị quyết số 115 và dự thảo Quyết định số 13, 3 người trên đã không thông qua tất cả các thành viên Tổ soạn thảo, chỉ lấy ý kiến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, EVN, không đề xuất lấy ý kiến lại đối với các bộ, ngành khác và cộng đồng doanh nghiệp. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kết luận các vi phạm nêu trên của ông Quân và 2 người còn lại là vi phạm trong thực hiện quy trình, thủ tục. Kết quả điều tra không có tài liệu, chứng cứ thể hiện các cá nhân này nhận tiền, lợi ích vật chất khác để tạo lợi ích không chính đáng cho các doanh nghiệp. Do đó, Bộ Công an cho rằng đây là vi phạm hành chính, không xử lý hình sự.